

1500668-73.2019.8.26.0213

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: ADRIANO PUGLIESI LEITE

Comarca: Guará

Foro: Foro de Guará

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... pela PM de Guará sobre os locais de tráfico. Nesse local, abordaram duas pessoas. Localizaram com o acusado, dois pés de maconha. Ele disse que tinha uma arma de fogo que estaria guardando para um traficante. Um foi preso no tráfico e o outro com a arma de fogo. Não o conhecia, mas a polícia de Guará disse que ele era conhecido dos meios policiais. A arma de fogo estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guará

Foro de Guará

1ª Vara

Rua Carlos de Campos, 260, Guara-SP - cep 14580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500668-73.2019.8.26.0213 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500668-73.2019.8.26.0213

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2282123/2019 - DEL.POL.PLANTÃO ITUVERAVA, 7660030 - DEL.POL.PLANTÃO ITUVERAVA, 267/19/924 - DEL.POL.PLANTÃO ITUVERAVA, 2282123 - DEL.POL.GUARÁ, 267/19/924 - DEL.POL.GUARÁ, 2282123 - DEL.POL.GUARÁ, 267/19/924 - DEL.POL.GUARÁ, 2282123 - DEL.POL.GUARÁ, 267/19/924 - DEL.POL.GUARÁ, 2282123 - DEL.POL.GUARÁ, 267/19/924 - DEL.POL.GUARÁ

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DOUGLAS GABRIEL DA SILVA SANTOS

Juiz de Direito: Dr. ADRIANO PUGLIESI LEITE

Vistos.

DOUGLAS GABRIEL DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nos delitos previstos no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 e artigo 28, caput e §1º da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, de data incerta, mas até o dia 26 de setembro de 2019, por volta das 17h50min, na Rua José Mendonça, nº 140, Vila Vitória, nesta cidade e

Comarca de Guará/SP, mantinha sob sua guarda, em proveito de terceiro não identificado, no interior de imóvel por ele ocupado, arma de fogo de uso permitido, qual fosse um revólver Colt, calibre .32, municiado com três cartuchos íntegros de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, o denunciado cultivava, para consumo pessoal, espécie vegetal composta por raiz, caule e folhas, medindo cerca de 20cm de comprimento, onde detectada a presença de Tetrahydrocannabinol e tinha em depósito, para consumo pessoal, 1,720g de material também contendo Tetrahydrocannabinol, dividido em dois cigarros artesanais, substância popularmente conhecida como maconha e integrante da Lista F – lista de substâncias de uso proscrito no Brasil – conforme Portaria Anvisa nº 344/98 e atualizações posteriores, tudo sem autorização e sem desacordo com as determinações legais e regulamentares.

A inicial narra que o denunciado guardava para terceiro não identificado, em seu local de domicílio, arma de fogo de uso permitido, qual fosse um revólver da marca Colt, municiado com três cartuchos íntegros, bem como cultivava, para consumo pessoal, espécie vegetal popularmente conhecida como maconha, já tendo, inclusive, separado duas porções do material para dele fazer uso em momento posterior. Por ocasião dos fatos, policiais militares adentraram o imóvel do denunciado, em cumprimento de mandado de busca, onde encontraram os objetos ilícitos e aferiram que a referida arma de fogo foi objeto de um crime de roubo na Comarca de Sertãozinho/São Paulo.

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2019 (fl. 79) e o réu, pessoalmente citado aos 23 de janeiro de 2020 (fl. 83), apresentou resposta à acusação às fls. 94/96. Durante a instrução foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu (fl. 189).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria (sistema informatizado - SAJ).

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado, articulando com a ausência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da atenuante da confissão (fls. 191/192).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13) e pelo laudo pericial (fls. 66/71).

A autoria é certa. Vejamos.

Quando interrogado, o acusado Douglas Gabriel da Silva Santos, confessou a prática delitiva. Disse que tem 23 anos. É solteiro. Tem um filho de 3 anos, que mora com a mãe. Trabalha de servente. Já foi processado por posse de drogas. A maconha e o cigarro eram seus e o revólver, só guardava (sistema informatizado - SAJ).

A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE (Processo Penal Interpretado, 7ª

ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 469), "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos". (TJSP; Apelação 0012058-75.2014.8.26.0606; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018).

A seu turno, a testemunha Rodrigo Chimenes de Souza, Policial Militar, informou que participou da ocorrência. Foram informados pela PM de Guará sobre os locais de tráfico. Nesse local, abordaram duas pessoas. Localizaram com o acusado, dois pés de maconha. Ele disse que tinha uma arma de fogo que estaria guardando para um traficante. Um foi preso no tráfico e o outro com a arma de fogo. Não o conhecia, mas a polícia de Guará disse que ele era conhecido dos meios policiais. A arma de fogo estava dentro do guarda-roupa dele (sistema informatizado - SAJ).

É de se consignar, neste momento, que é digno de crédito o depoimento dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Primeiro porque sua declaração na fase extrajudicial e judicial foi segura e coerente. Segundo, porque não se extrai dos autos qualquer indício de que seu objetivo seria o de incriminar injustamente o réu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Nesse sentido:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória" (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a validade do depoimento de policiais como prova, quando convergente com os demais elementos existentes nos autos:

"PROCESSUAL PENAL - PENAL - TESTEMUNHA POLICIAL - PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de 'habeas corpus', o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido". (STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade ao acusado, a par de seus relatos estarem acobertados pela fé pública.

Assim, o conjunto probatório é harmonioso, já que as declarações encontram-se em sintonia com as demais provas colhidas nos autos, tornando inconteste a responsabilidade do acusado pela guarda de arma de fogo e munições de uso permitido.

O certo é que o acusado mantinha sob sua guarda um revólver, calibre .32 e três munições, calibre .32, motivo pelo qual não há que se falar em insuficiência de provas ou atipicidade de conduta. E o que basta é a apreensão da arma e munições, que foi confirmada pelos policiais e pelo próprio réu na ocasião dos fatos.

O delito de posse irregular de arma de fogo é crime de mera conduta e perigo abstrato, que não exige a ocorrência efetiva de dano, porquanto seu objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Aliás, tal entendimento é pacífico no C. Superior Tribunal de Justiça:

"A posse de arma de fogo ou de munição constitui crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, sendo irrelevante a demonstração de efetivo caráter lesivo" (STJ Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma AgRg no Ag no REsp nº 1498668/MG DJe 02/09/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME FORMAL OU DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal de origem, ao entender que o delito pelo qual o recorrente restou condenado é de perigo abstrato e de mera conduta, cuja "consumação se dá com o simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico", decidiu em conformidade com a hodierna e pacífica jurisprudência deste Sodalício. 2. Agravo regimental improvido" (STJ Rel. Ministro Jorge Mussi 5ª Turma AgRg no AREsp nº 610230/DF DJe 22/04/2015).

Salienta-se, por oportuno, que a figura penal em apreço não exige o elemento subjetivo do dolo específico e é crime que não requer dano. Os tipos penais contidos na Lei nº 10.826/03, que revogou a Lei nº 9.437/97, objetivam a garantia e a preservação do estado de segurança, a integridade corporal, a vida, a saúde e o patrimônio de todos os cidadãos, indefinidamente considerados, contra possíveis atos que os exponham a perigo. A simples realização, de quaisquer das ações previstas no núcleo de um dos tipos penais contidos na lei, basta para a consumação do crime. É irrelevante qualquer avaliação subsequente sobre a ocorrência, no caso concreto, de efetivo perigo à coletividade, salvo se caracterizar delito mais grave. Isso porque os comportamentos incriminados, dentre eles, o de portar ou ter a posse de arma de fogo ou munição sem autorização, por si sós, são capazes de colocar em risco a coletividade.

Descreve a Lei nº 10.826/03, em seu artigo 12, as condutas de "Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa". Assim, para a consumação do delito, basta que o agente, como fez o acusado, possua ou mantenha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo ou munição, cuja potencialidade lesiva tenha sido atestada, o que foi feito pelo laudo de fls. 66/71. Nesse sentido a jurisprudência:

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, pela apreensão do armamento, confissão policial do acionado e testemunhos dos policiais, tanto que não foram questionadas no apelo. Artefato que teve sua potencialidade lesiva atestada por laudo pericial. Atipicidade da conduta. Não ocorrência. Manutenção da condenação. PENA, REGIME e SUBSTITUIÇÃO. Base fixada no mínimo legal. Atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "d" reconhecida, considerada a confissão extrajudicial para tanto, mas que resultou inócua, por não trazer a pena aquém do mínimo, a teor da

súmula 231 do STJ. Inexistentes causas de aumento ou diminuição da reprimenda. Pena definitiva fixada em 1 ano de detenção, com pagamento de 10 dias-multa. Regime aberto e substituição da corporal, dadas as circunstâncias judiciais favoráveis. Recurso desprovido, não conhecido o pedido subsidiário. (TJSP; Apelação Criminal 0003944-89.2015.8.26.0129; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019).

"De outra parte, é irrelevante o fato de a arma estar descarregada, uma vez que se trata de crime de mera conduta, que prescinde de comprovação de risco efetivo a bem jurídico. Importa saber se a conduta é perigosa à segurança pública. O agente, na posse de arma de fogo, pode facilmente carregá-la a qualquer momento, ou ainda utilizá-la para ameaçar qualquer pessoa, facilitando a prática de crimes". (TJSP - 4ª Câmara Criminal Extraordinária, Apelação nº 0034325-81.2011.8.26.0562, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, DJ. 31.07.2014). "(...) O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de fogo municada ou não. Precedentes. (...) " (1ª Turma, Habeas Corpus nº 104.206/RS, Rel. Min. Carmen Lucia, DJ. 10.08.2010)." (TJSP - 3ª Câmara Criminal Extraordinária, Apelação nº 0034293-60.2011.8.26.0050, Rel. Silmar Fernandes, DJ. 9.10.2014).

Nesse contexto, incontestável que o acusado mantinha sob sua guarda, em sua residência, arma de fogo e munições de uso permitido, cuja potencialidade lesiva veio comprovada por perícia. Esta conduta resultou evidenciada e, portanto, não é caso de absolvição, mas de condenação por considerá-la subsumida inequivocamente à figura típica descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Do mesmo modo, o réu confessou a posse do entorpecente e, como é cediço, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações.

Saliento que a pequena ou ínfima quantidade de droga não torna atípica a conduta de portar entorpecente para uso próprio, pois é da natureza do delito o porte de pequenas quantidades. Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A compreensão pacificada por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza a conduta prevista no artigo 16 da Lei nº 6.368/76, por tratar-se de crime de perigo abstrato, além do que, a reduzida quantidade de droga é da própria natureza do crime de posse de entorpecente para uso próprio. 2. Agravo regimental improvido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Paulo Medina, Hélio Quaglia Barbosa e Hamilton Carvalhido votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Nilson Naves". (Processo: AGRES 612357/MG; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0188846-8. Relator(a) MIN. PAULO GALLOTTI (1115). Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 16/05/2006. Data da Publicação/Fonte DJ 19.06.2006 p. 211).

Vale ressaltar que a conduta do réu é típica e, conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, com o advento da Lei nº 11.343/06, não houve a descriminalização da conduta, mas, tão somente, a "desprisionalização" da conduta. Assim, o fato permanece sendo criminoso, não lhe sendo, entretanto, cominada pena privativa de liberdade, mas tão somente aquelas previstas nos três incisos do artigo 28 da Lei

nº 11.343/06.

Somem-se a isso as alegações do Ministério Público, que se manifestou pela procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, que acresço aos presentes fundamentos como razão para decidir.

Dessa forma, com a materialidade e a autoria devidamente comprovadas, certa é a responsabilidade penal do réu.

Passo à dosimetria das penas.

Artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03:

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, prevê como pena a privativa de liberdade de 1 a 3 anos de detenção e multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (fls. 183/186), razão pela qual fixo a pena-base e multa no mínimo legal, em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Não há agravante a ser considerada. Presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, que, entretanto, não tem relevância, já que a pena-base foi fixada no mínimo (Enunciado 231 da súmula do STJ).

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, considerando que o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita, o que indica baixa capacidade econômica (fl. 25).

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em obediência ao critério estipulado no artigo 33, §2º, c, do Código Penal.

Artigo 28 da Lei nº 11.343/06:

As circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal, são favoráveis ao réu, razão pela qual lhe fixo a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, medida essa necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei de Tóxicos.

No presente caso, apenas não será fixada a pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (inciso III do artigo 28 da Lei de Tóxicos) por não haver no município estabelecimento apropriado.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há fundamento para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade, mesmo porque não há previsão de pena privativa de liberdade na espécie.

Em razão do concurso material (artigo 69 do Código Penal) somo as penas aplicadas, no que cabível, para os crimes supramencionados, o que resulta em 1 ano de detenção, pagamento de 10 dias-multa e advertência sobre os efeitos das drogas.

Diante da quantidade de pena aplicada e da presença dos demais requisitos subjetivos e objetivos, cabível a substituição de pena prevista nos artigos 44 e seguintes do Código Penal. Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária de um salário mínimo, em favor de entidade a ser definida pelo juízo da execução.

Deixo de conceder ao acusado os benefícios do sursis, eis que substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar DOUGLAS GABRIEL DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nos delitos previstos no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03 e artigo 28, caput e §1º da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e advertência sobre os efeitos das drogas. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária de um salário mínimo, em favor de entidade a ser definida pelo juízo da execução. Autorizado eventual apelo em liberdade.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para suspensão dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.R.I.C.

Guara, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA